

COMUNICADO FISCAL

Assunto: Redução de Benefícios Fiscais de PIS e COFINS – Impactos a partir de Abril de 2026

Base legal: LC nº 224/2025 e IN RFB nº 2.305/2025 | Vigência: 1º de abril de 2026

Prezado Cliente,

Informamos que entrarão em vigor, a partir de **1º de abril de 2026**, alterações nas regras de PIS e COFINS que afetam diretamente empresas do **Lucro Real e Lucro Presumido**. As mudanças decorrem da Lei Complementar nº 224/2025, regulamentada pela Instrução Normativa RFB nº 2.305/2025.

Antecipamos estas informações para que sua empresa possa avaliar os impactos com tranquilidade e adotar as providências adequadas. **Estamos à disposição para auxiliar em todo o processo de adequação.**

1. O Que Mudou – Entendendo a Alteração

A alíquota padrão de PIS e COFINS **não foi alterada**. O que o governo fez foi **reduzir os benefícios fiscais** que zeravam a tributação sobre determinados produtos.

Até então, uma série de produtos possuía alíquota zero de PIS e COFINS — ou seja, a empresa não recolhia nada sobre essas operações. Com a nova legislação, esses mesmos produtos passam a ser tributados em 10% da alíquota padrão.

Como funciona na prática:

Antes: produto com alíquota zero → nenhum recolhimento de PIS e COFINS.

A partir de abril/2026: o mesmo produto passa a ser tributado em 10% da alíquota padrão.

Importante: não há direito a crédito sobre essas aquisições. O valor recolhido não gera desconto em operações subsequentes. (Conforme Art. 7º, § 2º da IN RFB nº 2.305/2025)

2. Alíquotas Efetivas a partir de Abril/2026

Para os produtos agora tributados, as alíquotas efetivas passam a ser, exemplo:

Tributo	Alíquota Padrão	Alíquota Efetiva (10%)
PIS – Não cumulativo	1,65%	0,165%

Tributo	Alíquota Padrão	Alíquota Efetiva (10%)
COFINS – Não cumulativo	7,6%	0,76%

Tributo	Alíquota Padrão	Alíquota Efetiva (10%)
PIS - Cumulativo	0,65%	0,065%
COFINS - Cumulativo	3%	0,30%

Exemplo com Papel Higienico: uma empresa que faturava **R\$ 50.000/mês** nesses produtos, que possuíam a alíquota zerada na saída, passará a recolher aproximadamente **R\$ 82,50 de PIS e R\$ 380,00 de COFINS** adicionais mensalmente, valores que, acumulados ao longo do ano e somados a outros produtos afetados, representam impacto relevante no resultado.

3. Produtos Afetados

Os seguintes produtos têm a redução de benefício aplicada pela nova legislação:

Produtos – Grupo 1	Produtos – Grupo 2
Iogurte, Bebidas lácteas e Compostos lácteos	Massas alimentícias: cozidas ou recheadas
Leite fermentado	Óleo de soja
Pão de hambúrguer e hot-dog (denominados pão comum)	Papel higiênico
Água Mineral, Refrigerantes (Varejo)	Produtos de higiene bucal (Gel dental, Pasta dental, Fio Dental)
Cervejas, Isotônicos e Energéticos (Varejo)	Sabonetes em Barra

Casos expressamente excluídos da redução (Art. 16 da IN 2.305/25):

A legislação prevê uma série de situações em que a redução de benefícios simplesmente não se aplica. Os principais casos são:

- **Cesta Básica Nacional e Produtos hortícolas, frutas e ovos:** os produtos listados no Anexo I (cesta básica) e Anexo XV (Produtos hortícolas, frutas e ovos) da LC nº 214/2025 (reforma tributária) mantêm alíquota zero integralmente, sem qualquer redução do benefício;

Estes produtos estão listados nos Anexos I e XV da LC 214/2025 e permanecem com alíquota zero integral do CBS/IBS. Nenhuma alteração de custo tributário está prevista para este grupo.

- Arroz e Feijão (Se atentar a destinação para consumo humano)
- Farinha de Mandioca: classificada no código 1106.20.00
- Farinha de Trigo e Milho: classificada no código 1102.20.00 e 1103.13.00
- Leite Líquido, e em pó: em conformidade com os requisitos da legislação específica, classificado nos códigos 0401.10.10, 0401.10.90, 0401.20.10, 0401.20.90, 0401.40.10, 0401.50.10, 0402.10.10, 0402.10.90, 0402.21.10, 0402.21.20, 0402.29.10 e 0402.29.20
- Queijos: Coalho, minas, mussarela, prato, requeijão, ricota, provolone, parmesão, do

reino

- Hortaliças e Frutas
- Ovos
- Massas Alimentícias: Espaguete, macarrão, lasanha, nhoque, canelone. (não cozidos nem recheados, nem preparados de outro modo)
- Carnes: Bovina, suína, ovina, caprina e de aves
- Peixes
- Óleos de babaçu (específico)
- Manteiga e Margarina
- Pão Francês: Inclui pré-mistura para pão Francês (específico)
- Café: Posição 09.01 e subposição 2101.1 NCM/SH (cápsulas com composição gourmet, não está incluso)
- Açúcar: NCM 1701.14.00 e 1701.99.00

- Empresas do **Simples Nacional** não são impactadas por esta mudança específica.

Ressaltamos que esta lista contempla os produtos de maior relevância para o perfil dos nossos clientes. **Recomendamos verificar a relação completa constante nos anexos da IN RFB nº 2.305/2025**, a fim de identificar eventuais outros itens da sua operação.

4. As alterações incidem sobre:

- Operações de venda dos produtos listados realizadas a partir de 1º de abril de 2026.

5. Impactos Práticos nas Operações

As principais consequências que sua empresa deve considerar:

- **Aumento do custo tributário efetivo:** produtos antes com redução de 100% da alíquota passarão a gerar recolhimento de PIS e COFINS, já que a redução será 90% apenas;
- **Sem aproveitamento de crédito:** as novas alíquotas não geram crédito para compensação, o valor recolhido é custo puro;
- **Impacto na formação de preços:** dependendo do volume de vendas, pode ser necessário reavaliar a precificação dos produtos afetados;
- **Obrigações acessórias:** a escrituração do SPED PIS/COFINS deve refletir corretamente as novas alíquotas a partir de 1º de abril/2026.
- **Informações no XML:** Conforme consta no manual de orientações da RFB, a empresa deve utilizar a opção do CST “06=Operação Tributável (alíquota zero)” no campo CST - Código de Situação Tributável do Grupo PIS e do Grupo Cofins da NF-e, e além disso, deve informar no campo “infAdFisco - Informações Adicionais de Interesse do Fisco” que a operação está sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025.
- **Destaque de alíquota:** Não será necessário destacar alíquota no XML (notas fiscais), mas, ressaltamos a necessidade de destacar de forma gerencial a informação nos produtos atingidos, para que seja visível o gerenciamento do custo da mercadoria.

6. Base Legal

As alterações estão fundamentadas nos seguintes dispositivos legais:

- **Portaria MF nº 3.278/2025, Art. 2º:** dispositivo que autoriza expressamente a redução dos incentivos e benefícios fiscais federais de natureza tributária, incidindo diretamente sobre o PIS/Pasep e a COFINS. É a “porta de entrada” legal de toda a mudança;
- **Art. 8º da Lei nº 10.925/2004:** este artigo autoriza o desconto de crédito presumido de PIS e COFINS às pessoas jurídicas produtoras de mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação humana ou animal, relativamente às aquisições realizadas de pessoa física ou cooperado pessoa física, desde que os produtos estejam classificados nas NCMs previstas na norma, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00.
- **Art. 7º da Lei nº 10.925/2004, § 4º, I e II:** veda o aproveitamento do crédito presumido por quem já vende com suspensão de PIS/COFINS. O objetivo é evitar acumulação de benefícios: quem usufrui da suspensão não pode, ao mesmo tempo, aproveitar o crédito presumido;
- **Art. 7º, § 2º da IN RFB nº 2.305/2025:** este é o dispositivo que confirma, de forma expressa, que a redução do benefício não abre direito a crédito para o comprador. Mesmo que o vendedor passe a destacar PIS e COFINS na nota fiscal, o adquirente não pode aproveitar esses valores como crédito, pois a operação era, originalmente, isenta ou com alíquota zero. Em linguagem prática: você paga, mas não desconta nada;
- **LC nº 224/2025 e IN RFB nº 2.305/2025:** a Lei Complementar estabelece o marco legal da mudança, e a Instrução Normativa da Receita Federal regulamenta sua aplicação prática, incluindo a lista completa de produtos afetados e os procedimentos de escrituração.

7. Providências Recomendadas

Para uma adaptação tranquila e sem riscos, orientamos:

- Identificar, no mix de produtos da empresa, quais itens se enquadram na lista de afetados;
- Atualizar a parametrização do sistema de faturamento com as novas alíquotas de PIS e COFINS para cada produto (de forma gerencial para mapear o custo do produto);
- Realizar simulação de impacto financeiro para o mês de abril/2026 em diante;
- Avaliar, junto à área comercial, a necessidade de recomposição de preços;
- A escrituração fiscal digital (EFD-Contribuições) seja gerada com os ajustes corretos na saída desses produtos.

Conte com a nossa equipe

Sabemos que mudanças na legislação tributária geram dúvidas e exigem atenção. Nossa equipe fiscal já está acompanhando essas alterações de perto e está pronta para auxiliar sua empresa na identificação dos produtos afetados, na atualização dos sistemas e na simulação dos impactos financeiros. Juntos garantimos que sua empresa esteja em conformidade sem surpresas.

Colocamo-nos à disposição para elaboração de estudo técnico específico, para orientação quanto à adequação dos procedimentos fiscais internos.

CONTÁGIL SERVIÇOS CONTÁBEIS SS LTDA – CRC PB01140807

(83) 98899-2441 | (83) 3336-2441 | fiscal@contagilpb.com.br / contato@contagilpb.com.br



CONTÁGIL
CONTABILIDADE